

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Entre :

La Société **ASSISTANCE TECHNIQUE 225**, société à responsabilité limitée (SARL), immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2020-B-01649, ayant son siège social sis à Grand Bassam, Mockeyville Lot 23 – Ilot 76B – BP 250 Grand Bassam,

Représentée par Monsieur PAUL Erwan, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée « **l'Employeur** »

D'une part,

Et

D'autre part,

Nom : KILI Epouse Sangaré

Prénom : Youenon Eulalie Armande

Sexe : F

Date et lieu de naissance : 04/03/1986

De nationalité : Ivoirienne

Situation matrimoniale : Mariée

Enfant à charge : 03

Adresse postale et Géographique : 08 BP 2651 Abidjan 08

Titulaire de la pièce d'identité (type & numéro) : CI001992619

Ci-après désigné « **L'Employé** »

D'autre part,

L'Employeur et l'Employé sont ci-après désignés collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie ».

CONSIDERANT QUE :

Les parties entendent conclure ici un contrat de travail à durée indéterminée.

A cette fin, l'Employé, déclare :

8/2

- Etre libre de tout engagement au jour de son embauche ;
- N'être liée par aucune clause de non-confidentialité contraire à la signature du présent contrat ;
- Avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société ;
- Avoir fourni des informations exactes et sincères sur ses qualifications, situations personnelle et professionnelle, tout fait entré dans le champ contractuel des parties et sur la base duquel elles ont décidés de conclure le présent contrat.

Article 1^{er} : Textes légaux et réglementaires

Les relations entre l'Employeur et l'Employé sont régies par :

- a) La loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en Côte d'Ivoire, et des textes réglementaires pris pour son application ;
- b) Les dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977, ainsi que les avenants et décisions de commission mixte qui ont modifié et complété cette convention ou qui viendraient à la modifier ou la compléter ;
- c) Le Règlement Intérieur, le Code Ethique applicable au sein de la société ;
- d) Le présent contrat de travail.

Article 2 : Engagement

L'Employeur engage l'Employé en qualité de Contract Manager pour servir à Abidjan.

L'Employeur, qui accepte, sous réserve de l'aptitude au travail proposé, qui sera confirmée par la visite médicale d'embauche préalable.

A ce titre, il est hiérarchiquement rattaché au Gérant de la société, Erwan PAUL. Il déclare également accepter les tâches et responsabilités attachées à ses fonctions et telles que annexées au présent contrat de travail.

Article 3 : Classement du Travailleur

L'Employé est classé dans la catégorie 3A de la Convention Collective Interprofessionnelle du secteur BTP et Activités connexes 2023.

Article 4 : Exclusivité

L'Employeur devra pendant les heures de travail consacrer tout son temps et toute son activité exclusivement et intégralement au service de l'Employeur, et ne pourra, pendant toute la

durée du présent contrat, sans l'accord préalable et exprès de l'Employeur, exercer une autre activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers.

Article 5 : Clause de mobilité

L'Employé exercera ses fonctions en tout lieu où l'Employeur jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités dont l'Employeur se réserve le droit, sous réserve des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective.

Article 6 : Date d'effet et durée

Le présent contrat qui est à durée indéterminée prend effet à compter du 18 Janvier 2024.

Article 7 : Heures de travail

L'Employé sera soumis à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures conformément à la réglementation applicable en Côte d'Ivoire.

Des aménagements pourraient être apportés aux durées de travail ci-dessus eu égard aux nécessités de l'activité.

Article 8 : Rémunération mensuelle

La rémunération brute mensuelle de Madame KILI YOUENON Eulalie Armande sera de 3 023 618 FCFA décomposée comme suit :

a) Salaire de base : 263 886 FCFA

b) Sursalaire : 2 756 732 FCFA

Soit au total Brut : 3 023 618 FCFA

L'Employé bénéficiera des avantages suivants :

- Indemnité de transport : 30 000 FCFA
- Assurance Famille : 100%

Soit au total NET : 2 000 000 FCFA

Il sera payé de façon mensuelle, déduction faite des charges sociales et fiscales prévues par la loi.

suiv

Article 9 – Couverture sociale-prévoyance

L'Employé déclare adhérer aux organismes de prévoyance adoptés par l'ensemble de la société ou de toute autre formule de prévoyance qui lui sera proposé par l'Employeur, et se soumettre à toutes les obligations résultant de cette adhésion.

Article 10 : Congés annuels/absences

A l'issue de la période de douze (12) mois, l'Employé aura droit à un congé de 2,2 jours ouvrables par mois de travail à prendre en une ou plusieurs fois.

La date de départ en congés et de façon générale, les absences de courte durée de l'Employé justifiées par des événements familiaux fortuits, sont fixés d'accord parties entre l'Employeur et l'employé sous réserve des dispositions spécifiques prévues en la matière par le Code du Travail et les textes et règlements pris en son application.

Article 11 : Allocation de congé

L'Employeur versera à l'Employé, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicable en la matière.

Article 12 : Couverture médicale

L'Employé bénéficiera de la prise en charge des frais médicaux par la CNPS.

Article 13 : Secret professionnel et confidentialité

L'Employé s'engage, par la signature des présentes, à respecter la discrétion la plus absolue sur la gestion et le fonctionnement de la société AT225, ainsi que sur tous les renseignements qu'il pourrait recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence au sein de l'entreprise.

De même, l'Employé s'engage à ne communiquer et à n'utiliser d'aucune manière, en dehors de l'entreprise, une quelconque information qu'il pourrait recueillir du fait de ses fonctions, et concernant l'activité de la société AT225.

Cette obligation de discrétion professionnelle est valable aussi bien pendant la collaboration avec la société AT225 signataire des présentes, qu'à l'issue de celles-ci, qu'elle que soit la partie qui aurait pris l'initiative de la rupture.

Tous les travaux, études, documentations et correspondances qui pourront être confiés à l'Employé, ou qu'il pourra établir dans le cadre de ses fonctions, sont la propriété de la société AT225 et doivent faire l'objet d'un usage strictement interne.

De même l'Employé s'engage expressément à restituer ou à transmettre, le jour même de la cessation de ses fonctions au sein de la société AT225, pour quelque cause que ce soit, et ce, sans qu'il soit besoin d'une démarche ou d'une mise en demeure préalable, ou

antérieurement sur demande de la société AT225, tout support écrit ou enregistré contenant des informations confidentielles et notamment, sans que cette liste soit limitative, tous fichiers informatiques sous quelque forme que ce soit, programmes informatiques sous quelque forme que ce soit, documents, modèles, plans statistiques, copies en sa possession, ainsi que tout autre matériel qui lui a été confié.

Article 14 : Règlement intérieur, Code de conduite et procédures internes

L'Employé devra se conformer aux stipulations du Règlement Intérieur, du Code Ethique, et de toutes procédures internes de la société.

Article 15 : Autres conditions

Toutes les autres conditions de l'engagement, non précisées au présent contrat, sont celles fixées par la Convention Collective Interprofessionnelle de la République de Côte d'Ivoire dont l'Employé déclare avoir pris connaissance.

Article 16 : Règlement des différends

Les différends qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, seront réglés à l'amiable. Tout différend soulevé quant à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat et qui n'aura pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal du Travail d'Abidjan.

Article 17 – Conditions de modification des clauses du contrat de travail

Toute modification apportée à l'un des éléments du présent contrat de travail doit, au préalable, faire l'objet d'une notification écrite à l'Employé dans un délai maximum d'un mois.

Article 18 : Dossier individuel

L'Employé s'engage à fournir avec précision sans erreur ni dol, toutes les informations et pièces administratives devant permettre à l'Employeur de mettre à jour son dossier individuel.

En tout état de cause, toute modification, devra se matérialiser par un avenant écrit et signé par les parties et aura la même valeur contractuelle que les autres clauses explicitement énumérées au présent contrat.

Article 19 : Rupture du contrat

A la fin du présent contrat, les droits et obligations de chacune des parties seront réglés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et du présent contrat.

Cependant, le présent contrat pourra être résilié sans préavis ni indemnité d'aucune sorte en cas de faute lourde commise par l'Employé.

Sont obligatoirement considérées comme fautes lourdes, les fautes suivantes commises par l'Employé, sans que cette énumération soit limitative, sous réserve de l'appréciation des tribunaux :

- Le fait de s'adonner à d'autres occupations lucratives pendant le temps normalement consacré à son activité professionnelle ;
- Toute action tendant à tromper la confiance de l'Employeur et tout manquement aux règles du secret professionnel ;
- Le fait de ne pas se conformer aux clauses du présent contrat et du Règlement Intérieur ;
- Les retards et absences injustifiés de l'Employé ;
- Le fait de s'adonner à d'autres occupations lucratives ou non et/ou d'utiliser les moyens du service pour exercer des activités commerciales ou lucratives ;
- Le fait, d'une façon générale, de ne pas se conformer aux directives de l'Employeur.

L'Employé ne pourra jamais invoquer l'autorisation verbale ou tacite de la part de l'Employeur pour se soustraire aux clauses et conditions du présent contrat, toute dérogation devant nécessairement être écrite.

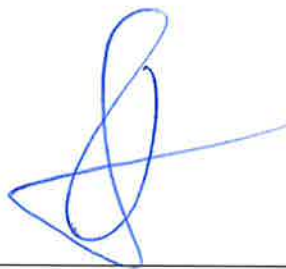
Article 20 : Déclaration

L'Employé soussigné affirme qu'il est libre de tous engagements antérieurs et qu'il donne son libre consentement au présent contrat de travail, qui remplace tout engagement, promesse ou contrat antérieur relativement au même objet.

Le présent contrat est établi en double exemplaire exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Fait à Abidjan, le 15/01/2024


L'Employeur
AT225


L'Employé
« Signature précédée de la mention
manuscrite « lu et approuvé » »